

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7719/2538

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
นาย บุญจันทร์ พันธุ์บุปผาหรือพันบุปผา
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, มาตรา 73 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, มาตรา 31 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 38, มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

การวินิจฉัยว่าบทกฎหมายใดมีโทษหนักกว่ากันต้องถือตามลำดับที่วางไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา18ถ้าเป็นโทษในลำดับเดียวกันต้องถือบทที่มีอัตรา
โทษขั้นสูงกว่าเป็นเกณฑ์เมื่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535มาตรา54วรรคหนึ่งกำหนดอัตราโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่
เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชา
ติพ.ศ.2507มาตรา31วรรคหนึ่งกำหนดอัตราโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับ
ตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535มาตรา54วรรคหนึ่งจึงเป็นบทหนักกว่าและเมื่อใช้บทบัญญัติที่มีโทษหนัก
แล้วก็ใช้บทดังกล่าวเป็นบทลงโทษแต่บทเดียวถึงแม้บทหนักจะไม่มีโทษขั้นต่ำแต่บท
เบากว่ามีโทษขั้นต่ำศาลก็ชอบที่จะลงโทษตามบทที่หนักโดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษขั้น
ต่ำในบทที่เบาว่า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันบุกรุกเข้าไปทำไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยตัดฟันออกจากต้นจำนวน 1 ต้น แล้วทอนเป็นท่อน อันเป็นการกระทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและร่วมกันแปรรูปไม้ประดู่ออกเป็นแผ่นจำนวน 8 แผ่นรวมปริมาตร 0.43 ลูกบาศก์เมตร อันเป็นการทำให้เปลี่ยนรูปและขนาดไปจากเดิม และร่วมกันมีไม้แปรรูปดังกล่าวแล้วไว้ในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่มีเหตุได้รับการยกเว้นตามกฎหมายขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4, 7, 11, 48, 64 ทวิ, 73 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4, 6, 9, 14, 31, 35 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 38, 54, 57, 63 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 วรรคกลาง และจ่ายเงินสินบนนำจับให้แก่ผู้นำจับตามกฎหมายกับให้จำเลยทั้งสาม คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของจำเลยออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4, 7, 11, 48, 64 ทวิ, 73 (ที่ถูกมาตรา 73 วรรคหนึ่ง), 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 4, 6, 9, 14, 31 (ที่ถูกมาตรา 31 วรรคหนึ่ง), 35 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 38, 54 (ที่ถูกมาตรา 54 วรรคหนึ่ง), 57, 63 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 เป็นความผิดหลายบทหลายกรรมเรียงกระทงลงโทษฐานร่วมกันทำ

ไม้หวงห้าม ปรับคนละ 2,000 บาท ฐานร่วมกันแปรรูปไม้หวงห้ามปรับคนละ 2,000 บาท ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองปรับคนละ 2,000 บาท รวมปรับ จำเลยคนละ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับคนละ 3,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางริบ จำยสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับตามกฎหมายแก่ผู้นำจับ ให้จำเลยทั้งสาม คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจำเลยออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ฐานร่วมกันทำไม้หวงห้ามลงโทษตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 38, 54 (ที่ถูกมาตรา 54 บรรคหนึ่ง) ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 6,000 บาท เมื่อรวมกับโทษฐานแปรรูปไม้หวงห้ามและมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองแล้วรวมโทษจำคุกจำเลยคนละ 6 เดือน ปรับคนละ 10,000 บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 3 เดือน ปรับคนละ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้คนละ 2 ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การวินิจฉัยว่าบทกฎหมายใดมีโทษหนักกว่ากันต้องถือตามลำดับที่วางไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 กล่าวคือโทษจำคุกย่อมหนักกว่าโทษปรับ และถ้าเป็นโทษในลำดับเดียวกันต้องถือบทที่มีอัตราโทษขั้นสูงกว่าเป็น

เกณฑ์ในเมื่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 54 วรรค
หนึ่ง กำหนดอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ แต่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 31 วรรคหนึ่งกำหนด
อัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาท
โทษจำคุกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 54 วรรค
หนึ่ง จึงเป็นบทหนักกว่าและเมื่อใช้บทบัญญัติที่มีโทษหนักแล้ว ก็ใช้บทดังกล่าวเป็น
บทลงโทษแต่บทเดียว ถึงแม้บทหนักจะไม่มีโทษขั้นต่ำ แต่บทเบาว่ามีโทษขั้นต่ำ
ศาลก็ชอบที่จะลงโทษตามบทที่หนักโดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษขั้นต่ำในบทที่เบาว่า

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ